北海市海湾新城乾江围海堤标准化建设二期工程A标项目“9·12”坠落死亡事故调查报告

2020年9月12日10时许，北海市海湾新城乾江围海堤标准化建设二期工程A标（桩号11+570～12+100堤段）施工工地发生一起坠落事故，造成1人死亡。

为查清事故原因，吸取事故教训，追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2020年9月14日，合浦县人民政府批准成立了由县委常委、县政府常务副县长郭彦江任组长，县政府办副主任劳启炽、县公安局副局长陈劲松、县应急管理局局长廖作海任副组长，县应急管理局、公安局、总工会、人社局、住建局、水利局和廉州镇政府等部门和单位有关人员组成的北海市海湾新城乾江围海堤标准化建设二期工程A标项目“9•12”坠落死亡事故调查组（以下简称事故调查组），展开事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证及分析认定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故的处理意见及防范发生同类事故的措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）建设项目工程概况

工程名称: 北海市海湾新城乾江围海堤标准化建设二期工程（桩号11+570～16+724堤段）

工程地点: 周江左岸和廉州湾海岸边

工程内容：20年一遇Ⅳ级标准化海堤总长5.154公里，子堤0.728公里，沿海堤共设置排涝闸3座（其中水儿闸和田寮闸为中型水闸）、纳潮闸10座、上下堤坡道19座、上下堤步级44座、下河（海）码头6座、交通桥1座；新建管理所1处等。

建设单位：北海市海河堤管理所

设计单位：柳州水利电力勘测设计研究院

监理单位：广西柳州明园工程建设监理有限责任公司

施工单位：北海市大禹建设工程有限公司

工程合同价：A标为1276.7065万元

（二）事故相关单位情况及工程组织实施情况

1.施工单位。北海市大禹建设工程有限公司（以下简称大禹建设公司），统一社会信用代码为91450500282898 41X6，成立于1997年09月28日，注册地址为北海市广东路69号，注册资本1000万元，法定代表人、执行董事兼总经理陈承伟，经营范围包括机械维修，装修装饰，建筑材料，钢材料的销售；水利水电工程施工总承包贰级，建筑工程施工总承包叁级，市政公用工程施工总承包叁级。持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发《建筑业企业资质证书》，编号：D245027145，资质类别及等级：水利水电工程施工总承包贰级，有效期限：至2021年05月30日。

大禹建设公司现有员工81人，其中具有高、中级职称46人，注册一级建造师2人、二级建造师27人，设置有安全生产管理机构。2018年12月18日，大禹建设公司与北海市海河堤管理所签订了《北海市海湾新城乾江围海堤标准化建设二期工程A标（桩号11+570～12+100段）施工承包合同》，随后成立了大禹建设公司驻北海市海湾新城乾江围海堤标准化建设二期工程A标项目经理部（以下简称乾江围海堤A标项目部），由林媛（项目经理、注册建造师）、梁娟（技术负责人）、苏会龙（安全员）等8人

组成，项目部还聘请了由廖作标带领的9人劳务队进行施工作业。

2.监理单位。广西柳州明园工程建设监理有限责任公司（以下简称明园监理公司），成立于1997年03月03日，注册地址为广西柳州市荣军路102号，注册资本220万元，法定代表人、董事长兼总经理杨祖年，统一社会信用代码为9145020019977096 8D，经营范围包括水利工程施工监理、水土保持工程施工监理。该公司持有水利部颁发的《企业资质证书》，证书编号：水建监资字第20010180号，专业等级和核准时间：水利工程施工监理甲级（2017年8月29日）、水土保持工程施工监理丙级（2015年12月31日）；业务范围：1、各等级水利工程的施工监理。2、III等水土保持工程的施工监理；有效期至2020年12月31日。

明园监理公司现有员工55人，其中高级职称32人，中级职称5人，初级职称2人，设置安全生产管理机构。

2018年3月20日，北海市海河堤管理所与明园监理公司签订了《北海市海湾新城乾江围海堤标准化建设二期工程A标（桩号11+570¯16+724段）水利工程施工监理合同》，委托明园监理公司对北海市海湾新城乾江围海堤标准化建设二期工程（桩号11+570～16+724段，含A标）进行监理，监理费用共118.1万元。明园监理公司成立了北海市海湾新城乾江围海堤标准化建设二期工程项目监理机构，由彭灵志担任总监理工程师，另有赵涛等3名监理工程师及2名监理员，实施项目施工监理工作。2020年6月2日，总监理工程师更换为李静柱。

二、事故发生经过及救援情况

北海市海湾新城乾江围海堤标准化建设二期工程A标（桩号11+570～12+100段）工程各参建单位进场，各项工作准备完成后，于2019年7月31日开工。2020年8月中旬，A标已完成水儿闸的

主体框架的建造，水儿闸为钢筋混凝土结构，高15.1米，共有三层，地面下为闸室底板，底板至检修层高度为7.2米；地面上二层，为检修层和启闭平台；楼面预留了9个检修孔等预留洞口。9月开始砌砖、安装门窗等工作，对检修孔等预留洞口用模板进行了封盖并用钢钉固定，临边防护已设置安全网。9月10日，监理员赵梅全对水儿闸施工现场检查时，对现场临边及洞口安全防护措施进行了确认。

9月12日早上6时30分，大禹建设公司施工劳务队队长廖作标带领廖作富、廖作贵、廖华、陈治国、吴东晟等7人到乾江围海堤水儿闸进行砌砖和窗头模安装作业，廖作标在东面砌砖，廖作贵在西面砌砖，廖作富和廖华在东面安装窗头模，陈治国在二楼安装窗头模，吴东晟负责抽水等杂活。上午10点钟左右，廖作标看到廖作贵砌砖砌到安装窗头模高度后，走下脚手架等人来安装窗头模，闲着无聊之下便在楼面随意走动四处看看。过了一会，正在干活的廖作标等人突然听到物体掉落水里的响声，一看不见了廖作贵的身影，7号检修孔覆盖的模板也不见了，3人便赶紧下到闸底察看，发现廖作贵和盖在检修孔的一块模板坠落在闸室底水里。廖作标等4人立即把廖作贵抬到地面，看到廖作贵头部出血、呼吸微弱，便马上把他抬上皮卡车送到烟楼卫生院抢救，并向项目部管理人员报告。11点左右，廖作贵经烟楼卫生院医生抢救无效死亡。

事故发生后，施工单位打110电话进行了报警。接警单位乾江派出所向廉州镇政府作了事故报告，廉州镇随后向县应急管理局作了书面事故报告。县应急管理局接到报告后，按规定向北海市应急管理局及县委县政府作了事故报告。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。直接经济损失约100万元（死亡赔偿金）。

廖作贵,男，居民身份号码为45052119751030****，汉族，合浦县**镇**村人，系大禹建设公司聘请进行北海市海湾新城乾江围海堤标准化建设二期工程A标劳务工作的农民工。

四、事故及善后处理情况

9月12日，县应急管理局接到廉州镇政府的事故报告后，局长廖作海立即组织人员赶赴事故现场，会同廉州镇政府工作人员指导企业做好善后处理工作，维护社会稳定。

在有关部门和单位多方努力协调下，大禹建设公司与死者家属就事故死亡赔偿达成协议，9月14日双方签订《死亡赔偿协议书》，大禹建设公司一次性赔付廖作贵死亡赔偿金（含死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰费、住宿费、交通费、供养亲属抚恤金等法律法规规定需要赔付的全部费用）100万元，死者家属谅解大禹建设公司。

五、事故现场勘察情况

北海市海湾新城乾江围海堤水儿闸位于廉州镇乾江村委南面海堤，三层钢筋混凝土建筑物，南北走向，地面上为检修层和启闭平台，地下面为闸室底板。

现场勘察：事故发生在乾江围海堤水儿闸第一层（检修层）第7号检修孔，检修孔东西两端为凸形，总长为260cm,最大宽为110cm，坠落部位是西面凸形孔，长50cm×宽40cm，深度为720cm，西面凸形孔没有盖模板，其他孔面用双层1.5cm厚的胶合板封盖孔口，封盖模板没有进行固定，但边缘留有钢钉钉孔口，孔口周边没有设置警示标志，盖有模板的检修孔用作施工行走通道。水闸底发现有1块坠落小模板，规格特征与其他封盖检修孔的模板一致。

六、事故直接原因

通过现场勘查取证、调查询问和分析，对事故发生的直接原因认定如下：廖作贵安全意识淡薄，对预留洞口（检修孔）的危险性认识不够，在洞口模板上行走，因模板未固定导致侧翻，造成其与模板一起坠落水儿闸底受伤，经抢救无效死亡。

七、事故间接原因

（一）施工单位大禹建设公司安全生产主体责任不落实，违规施工。**一是**安全生产教育培训不到位，虽然对劳务施工人员进行了安全生产教育培训，但未进行考核；安全施工技术交底不到位，对易发生高处坠落的洞口安全防护措施未进行明确详细交底，未如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，致使施工人员缺乏对易发生高处坠落的洞口的安全防护知识和技能。**二是**未严格执行有关工程施工安全的法律法规和标准规范，违规施工。施工人员对预留洞口（检修孔）的安全防护措施未严格按照《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）[①]《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL714-2015）[②]的要求设置固定盖板及警示标志，并将预留洞口作为施工行走通道。

（二）乾江围海堤A标项目经理林媛，未切实履行安全生产管理职责。一是未认真组织劳务施工人员进行安全生产教育培训及考核，对易发生高处坠落的洞口安全防护措施交底不明确不详细，导致施工人员违规施工。二是督促检查不到位，未及时发现施工人员对预留洞口（检修孔）的安全防护措施未设置固定盖板，未设置警示标志，并将预留洞口作为施工行走通道的安全隐患。

（三）大禹建设公司主要负责人陈承伟，未切实履行安全生产工作职责。未督促检查A标项目乾江围海堤水儿闸工程的安全生产工作并及时消除施工现场存在的事故隐患。

①《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第5.5.5条：施工现场各类洞井孔口和沟槽应设置固定盖板，盖板材料宜采用木材、钢材或混凝土，其中普通盖板承载力不应小于2.5kPa;……

②《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL714-2015）第3.2.9条：各类洞（孔）口、沟槽应设有固定盖板，在洞（孔）口边同时设有安全警告标志……

八、事故性质

通过调查取证及事故原因分析认定：北海市海湾新城乾江围海堤标准化建设二期工程A标项目“9·12”坠落死亡事故是一起生产安全责任事故（一般事故）。

九、事故责任认定及处理建议

（一）大禹建设公司，安全生产主体责任不落实，违规施工。**一是**安全生产教育培训不到位，虽然对劳务施工人员进行了安全生产教育培训，但未进行考核；安全施工技术交底不到位，对易发生高处坠落的洞口安全防护措施未进行明确详细交底，未如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，致使施工人员缺乏对易发生高处坠落的洞口的安全防护知识和技能。**二是**施工现场管理混乱，未严格执行有关工程施工安全的法律法规和标准规范，违规施工。施工人员对预留洞口（检修孔）的安全防护措施未严格按照行业标准《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL714-2015）的要求设置固定盖板及警示标志，并将预留洞口作为施工行走通道。大禹建设公司的行为违反了《安全生产法》第二十五条[③]、第四十一条[④]、第十条第二款[⑤]、第三十二条[⑥]的规定，对事故的发生负有主要责任。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条第(一)项[⑦]的规定，对该公司进行行政处罚。

③《安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

④《安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⑤《安全生产法》第十条第二款：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

⑥《安全生产法》第三十二条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

⑦《安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

（二）陈承伟，大禹建设公司主要负责人，未切实履行安全生产工作职责。未督促检查A标项目乾江围海堤水儿闸工程的安全生产工作并及时消除施工现场存在的事故隐患。陈承伟的行为违反了《安全生产法》第十八条第（五）项⑧的规定，对事故的发生负有领导责任。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十二条第（一）项⑨的规定，对其进行行政处罚。

（三）林媛，乾江围海堤A标项目经理，未切实履行安全生产管理职责。一是未认真组织劳务施工人员进行安全生产教育培训及考核，对易发生高处坠落的洞口安全防护措施交底不明确不详细，导致施工人员违规施工。二是督促检查不到位，未及时发现施工人员对预留洞口（检修孔）的安全防护措施未设置固定盖板，未设置警示标志，并将预留洞口作为施工行走通道的安全隐患。林媛的行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项⑩及《建设工程安全生产管理条例》第二十七条⑪的规定，对事故发生负有重要管理责任。建议由县应急管理局根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项⑫的规定对其进行行政处罚。

---

⑧《安全生产法》第十八条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

(五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⑨《安全生产法》第九十二条规定生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；…

⑩《安全生产法》第二十二条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

…（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

…（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；…

⑪《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

⑫《安全生产违法行为行政处罚办法》（2007 年 11 月 30 日国家安全监管总局令第 15 号公布，根据 2015 年 4 月 2 日国家安全监管总局令第 77 号修正）第四十五条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：

（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；…

十、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的再次发生，调查组建议：

（一）深刻吸取事故教训，增强红线意识，强化对建设工程领域的安全生产工作。各乡镇，住建、交通运输、水利、公路等有关部门，建设单位及各建筑施工企业，要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，始终将安全生产置于一切工作的首位，全面加强建设工程领域的安全生产工作，督促主业单位、施工单位、监理单位认真落实安全生产主体责任，深入开展安全隐患排查治理，有效防范事故的发生。

（二）北海市海湾新城乾江围海堤标准化建设二期工程 A 标的施工单位、监理单位要坚持安全第一、预防为主的方针，切实落实主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及有关国家标准、行业标准和管理规定，严格按国家建设工程安全施工强制性标准、规范的规定组织工程施工及现场监理。

（三）施工单位要加强对从业人员的安全教育培训，认真进行施工安全技术交底，切实做好防止发生高处坠落事故的安全防护措施，加强施工现场的安全管理，及时采取有效措施消除事故隐患，确保安全。

附件：北海市海湾新城乾江围海堤标准化建设二期工程 A 标项目“9·12”坠落死亡事故调查组成员签名表（略）

北海市海湾新城乾江围海堤标准化建设二期工程

A 标项目“9·12”坠落死亡事故调查组

2020 年 12 月 18 日